



סופווייב מדיקל בע"מ

SOFWAVE MEDICAL LTD.

("החברה")

תשקיף מדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות של החברה, מניות בכורה¹, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה שאינן ניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה הניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

הצעת ניירות ערך עלפי תשקיף מדף זה, כאמור בסעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, תיעשה באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחסים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך, הרכב היחידות המוצעות, בטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת.

גורמי הסיכון העלולים להיות בעלי השפעה גדולה על תוצאות הפעילות של החברה הינם כדלקמן: (1) **גורמי סיכון ענפיים**: מדיניות אישור מוצרי הקבוצה על ידי גופי הפיקוח והרגולציה הרלוונטיים; (2) **סיכונים ייחודיים לחברה**: יחסים עם ספקי הקבוצה ועמידתם בהוראות הקבוצה.

לפירוט בדבר גורמי הסיכון האמורים ובדבר גורמי סיכון נוספים, ראו סעיף 48 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שהחברה פרסמה ביום 6.3.2024 (מספר אסמכתא: 019633-01-2024), המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

בחברה אין מגבלות החלות על חלוקת דיבידנדים.

עותק מתשקיף מדף זה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה, שכתובתו: www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 7 ביוני, 2024

¹ הנפקת מניות בכורה תבוצע (ככל שתבוצע) בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

תוכן עניינים

	מבוא		1.
1-א	כללי	1.1	
1-א	היתרים ואישורים	1.2	
2-א	הון מניות החברה	1.3	
2-א	הרכב ההון העצמי של החברה	1.4	
3-א	הגדרות	1.5	
1-ב	הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף		2.
	הון החברה והמחזיקים בו		3.
1-ג	הון המניות של החברה	3.1	
1-ג	שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף	3.2	
2-ג	החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה	3.3	
2-ג	בעל השליטה בחברה	3.4	
2-ג	זכויות לניירות ערך של החברה	3.5	
2-ג	שערי הבורסה של מניות החברה	3.6	
1-ד	הזכויות הנלוות למניות החברה		4.
1-ה	תמורות ההנפקה וייעודה		5.
	תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון		6.
1-ו	פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה	6.1	
1-ו	דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה	6.2	
1-ו	דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון ליום 31 במרץ 2024	6.3	
1-ו	פרטים אודות חברות בת של החברה	6.4	
	ניהול החברה		7.
1-ז	בעלי השליטה בחברה	7.1	
1-ז	דירקטוריון החברה	7.2	
1-ז	תמצית הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה	7.3	
1-ז	נושאי משרה בכירה בחברה	7.4	
1-ז	גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאיים בחברה	7.5	
1-ז	פרטים נוספים	7.6	
	בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה		8.
1-ח	תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה	8.1	
2-ח	עסקאות עם בעלי שליטה	8.2	
2-ח	ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה	8.3	
2-ח	החזקות בעלי עניין נושאי משרה בכירה	8.4	
	דוחות כספיים ודוח אירועים		9.
1-ט	דוחות כספיים	9.1	
1-ט	דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי	9.2	
1-ט	דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון	9.3	
1-ט	מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר	9.4	
1-ט	דוח אירועים	9.5	
	נספח א'		
	מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר		
	נספח ב'		
	דוח אירועים		
	פרטים נוספים		10.
1-י	חוות דעת עורך דין	10.1	
2-י	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף	10.2	
2-י	דמי עמילות בקשר לניירות ערך	10.3	
2-י	הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים	10.4	
2-י	עיון במסמכים	10.5	
1-יא	חתימות		11.

פרק 1 - מבוא

1.1. כללי

1.1.1. החברה הוקמה והתאגדה בישראל, לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כחברה פרטית מוגבלת במניות ביום 27 בינואר 2015 תחת השם ארכימדוס מדיקל בע"מ. החברה נוסדה במקור על ידי מר אריאל סברדליק, המכהן כיום כמנהל טכנולוגיות ראשי בחברה.

1.1.2. בחודש מאי 2021, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וזאת על פי תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 11 במאי 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-083229) ("התשקיף להשלמה") והודעה משלימה שפרסמה החברה ביום 12 במאי 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-083553) ("ההודעה המשלימה"), המובאים כאן על דרך ההפניה, ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית.

1.1.3. החברה, בעצמה ובאמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה (ביחד: "הקבוצה"), פועלת בתחום הפיתוח, הייצור, השיווק וההפצה של טכנולוגיה רפואית בטוחה, לא פולשנית ויעילה מבחינה קלינית, לטיפול הצערת ומיצוק העור, וכן מתן שירותי תמיכה טכנית וקלינית במוצר כאמור. לפרטים נוספים, ראו סעיף 1 לפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

1.2. היתרים ואישורים

1.2.1. החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על-פי דין להצעת ניירות הערך על-פי תשקיף מדף זה ("תשקיף המדף"), להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף. הצעת ניירות הערך לציבור על פי תשקיף המדף, כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") תיעשה באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

1.2.2. דוחות הצעת המדף שתפרסם החברה על פי תשקיף המדף (ככל שתפרסם), בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ("דוחות הצעת מדף" ו-"תקנות הצעת מדף", בהתאמה), יכללו (לרבות על דרך ההפניה), מידע משלים בגין התפתחויות מהותיות בחברה ממועד תשקיף המדף וכן כל פרט אחר הטעון תיאור על פי תקנות הצעת מדף, לרבות פרטים אודות ניירות הערך המוצעים.

1.2.3. הבורסה נתנה את אישורה העקרוני המתייחס למניות רגילות של החברה, מניות בכורה¹, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה שאינן ניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה

¹ הנפקת מניות בכורה תבוצע (ככל שתבוצע) בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של החברה הניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי דין ניתן יהיה להנפיקו, אשר יוצעו, ככל שיוצעו, באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם מכח תשקיף מדף זה ("האישור העקרוני" ו-"ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף", בהתאמה).

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או להימנעותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה, על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו באמצעות דוחות הצעת המדף.

1.2.4. האישור העקרוני של הבורסה כאמור, אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישומם למסחר על פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה על פי תשקיף המדף.

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף. על אישור בקשה לרישום למסחר על פי דוח הצעת המדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר על פי דוח הצעת מדף.

1.3. הון מניות החברה

הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה, למועד תשקיף המדף, הוא כדלקמן:

סוג המניות	הון רשום (במניות)	הון מונפק ונפרע (במניות) ²	הון מונפק ונפרע בדילול מלא ³
מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת	96,428,320	34,875,963	42,561,529

1.4. הרכב ההון העצמי של החברה

ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים ליום 31.03.2024, הינו כדלקמן:

הון מניות ופרמיה	באלפי דולר
קרן הון מהפרשי תרגום למטבע הצגה	67,541
קרן הון תשלום מבוסס מניות	100
יתרת הפסד	12,738
סה"כ הון עצמי	(54,462)
	25,917

² כולל 552,560 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה, אשר אינן מקנות זכויות כלשהן בהתאם להוראות סעיף 308(א) לחוק החברות.

³ בהנחה שכל האופציות ויחידות המניה החסומות שהחברה הקצתה לעובדים, נותנים שירותים ויועצים ואשר למועד תשקיף המדף הינן במחזור, ימומשו למניות רגילות של החברה. יובהר, כי מספר המניות שיוקצו בפועל בעת מימוש האופציות, עשוי להיות נמוך יותר ככל וייעשה שימוש במנגנון "מימוש נטו".

לפרטים נוספים, ראו דוחות כספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024, הכלולים על דרך ההפניה בפרק 9 לתשקיף מדף זה.

1.5. הגדרות

- 1.5.1. "החברה" – סופווייב מדיקל בע"מ.
- 1.5.2. "דוח הצעת מדף" – דוח אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005 ובו יפורטו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.
- 1.5.3. "הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
- 1.5.4. "הדוח התקופתי לשנת 2022" – הדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, שהחברה פרסמה ביום 8.3.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-024843), המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
- 1.5.5. "הדוח התקופתי לשנת 2023" או "הדוח התקופתי" – הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, שהחברה פרסמה ביום 6.3.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-019633), המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
- 1.5.6. "הדוח לרבעון ראשון 2024" או "הדוח הרבעוני" – הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2024, שהחברה פרסמה ביום 9.5.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-045679), המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
- 1.5.7. "חברה בת" – כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך.
- 1.5.8. "חברה כלולה" – כמשמעות מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
- 1.5.9. "חברה קשורה" – כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך.
- 1.5.10. "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999.
- 1.5.11. "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.5.12. "תקנות פרטי תשקיף" – תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969.
- 1.5.13. "תקנות הדוחות" – תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

פרק 2 - הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף

מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין ובכללם: מניות רגילות של החברה, מניות בכורה¹, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה שאינן ניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של החברה הניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי דין ניתן יהיה להנפיקו, אשר יוצעו, ככל שיוצעו, באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם מכח תשקיף מדף זה.

הצעת ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך, הרכב היחידות המוצעות, בטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת המדף כאמור.

¹ הנפקת מניות בכורה תבוצע (ככל שתבוצע) בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין, לרבות הוראות סעיף 46ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

פרק 3 - הון החברה והמחזיקים בו

3.1. הון המניות של החברה

3.1.1. הון המניות הרשום של החברה

הון המניות הרשום של החברה למועד התשקיף הינו 12,053.54 ש"ח, מחולק ל-96,428,320 מניות רגילות בנות 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת ("מניות רגילות" או "מניות").

3.1.2. הון המניות המונפק והנפרע של החברה

הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הוא 34,875,963 מניות רגילות¹. כל המניות שבהון המונפק והנפרע של החברה נפרעות במלואן. לפרטים נוספים ראו דוח מידי של החברה מיום 19.5.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-051510), המובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

3.2. שינויים בהון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף

המדף

3.2.1. הון רשום

בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהונה הרשום של החברה.

3.2.2. הון מונפק ונפרע

בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף המדף, לא חלו שינויים בהונה המונפק והנפרע של החברה, למעט כמפורט להלן:

מימושים/ הקצאות	השינוי	ראו דיווחי החברה מהמועדים המפורטים
הקצאות אופציות ויחידות מניה חסומות	הקצאה של 7,429,363 אופציות (לא סחירות) ושל 256,203 יחידות מניה חסומות הניתנות למימוש לעד 7,685,566 מניות רגילות של החברה לעובדים, נותני שירותים ויועצים.	דיווחי החברה מהימים 29.9.2021, 13.2.2022, 6.4.2022, 17.5.2022, 4.9.2022, 10.11.2022, 19.12.2022, 28.3.2023, 20.6.2023, 28.1.2024 ו-12.5.2024 (אסמכתא: 2021-01-148893, 2022-01-018010, 2022-01-044419, 2022-01-060157, 2022-01-113524, 2022-01-108906, 2022-01-113521, 2023-01-152800, 2023-01-033501, 2023-01-033504, 2024-01-009034 ו-2024-01-049497).
מימושי אופציות למניות ופקיעות	מימוש סך של 563,286 אופציות ל-563,286 מניות רגילות של החברה.	דיווחי החברה מהימים 12.5.2021, 6.1.2022, 4.2.2022, 3.4.2022, 4.5.2022, 5.7.2022, 26.7.2022, 6.9.2022, 3.11.2022, 10.11.2022, 4.4.2023, 5.10.2023, 31.12.2023, 11.4.2024 ו-19.5.2024 (אסמכתא: 2021-01-083823, 2022-01-004216, 2022-01-015265, 2022-01-041839, 2022-01-054685, 2022-01-084265).

¹ כולל 552,560 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה, אשר אינן מקנות זכויות כלשהן בהתאם להוראות סעיף 308(א) לחוק החברות.

מימושים/ הקצאות	השינוי	ראו דיווחי החברה מהמועדים המפורטים
		2022-01-092739, 01-095245, 2022-01-0132706, 2022-01-0132706, 2023-01-113073, 2023-01-038991, 01-108885, 2023-01-038991, 01-108885, 2024-01-036415, 01-118567, 2024-01-051510.

לפרטים אודות ניירות ערך שהוקצו במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור ובתקופה הסמוכה לה, ראו סעיף 3.2 לתשקיף להשלמה- הנפקה ראשונה לציבור מיום ההנפקה לראשונה של החברה מיום 12 במאי 2021 וכן דיווח מיידי מיום 12 במאי 2021 אודות תוצאות ההצעה לציבור על פי התשקיף להשלמה.

3.3. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה

בהתאם לתקנה 28 ותקנה 6 לתקנות פרטי התשקיף, לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד תשקיף המדף וכ-12 חודשים קודם לכן, ראו דיווח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורסמה על ידי החברה ביום 7.4.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-034183), ביום 19.5.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-048871) וביום 5.1.2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-003072), המובאים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

3.4. בעל השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד תשקיף מדף זה אין בעל שליטה בחברה.

3.5. זכויות לניירות ערך של החברה

נכון למועד תשקיף המדף, קיימים במחזור: 7,429,363 אופציות לא סחירות ו-256,203 יחידות מניה חסומות הניתנות למימוש (בכפוף לתנאיהן) לעד 7,685,566 מניות רגילות של החברה, אשר החברה הקצתה לעובדים, נותני שירותים ויועצים בחברה מכח תכנית הונית שאימצה החברה.

3.6. שערי הבורסה של מניות החברה

להלן נתונים על שער המניה הגבוה והנמוך (באגורות), החל מיום 18.5.2021 (המועד שבו החלה מניית החברה להיסחר לראשונה בבורסה) ועד סמוך למועד תשקיף המדף²:

תאריך	השער הנמוך (באגורות)	תאריך	השער הגבוה (באגורות)	
1.1.2024	1,451	12.3.2024	2,021	2024 (עד סמוך למועד התשקיף)
6.6.2023	700.8	31.12.2023	1,372	2023
15.12.2022	774.7	2.1.2022	2,915	2022
10.8.2021	1,997	6.10.2021	3,685	2021

² אם שער המניות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים, צוין תאריך אשר נבחר באופן אקראי.

פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה

4.1. הוראות תקנון החברה בדבר זכויות נלוות למניות החברה מובאות בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה כפי שצורף לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 12.5.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-084135) ("תקנון החברה"). התיאור שלהלן בפרק זה אינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של תקנון החברה.

4.2. כל מניה מקנה זכות להיות מוזמן ולהשתתף באסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף המחזיק בה; זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם וכאשר תחולקנה - הכול באופן יחסי לערכן הנקוב של המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן; זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה לאחר פירוקה בהתאם לחלקה היחסי בהון המניות המונפק של החברה.

4.3. כל בעל מניה או מיופה כח זכאי לקול אחד בגין כל מניה המקנה זכות הצבעה המוחזקת על ידו או על ידי מיופה הכח, בהתאמה.

4.4. תקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:

<u>הזכות</u>	<u>הסעיף/ים בתקנון</u>
חלוקת דיבידנד ומניות הטבה	33
זכויות בפירוק	39, 9.1
ניירות ערך הניתנים לפדיון	17
הזכות למינוי דירקטורים	22, 19
הודעות על אסיפות בעלי מניות, לרבות זכויות השתתפות והצבעה ומניין חוקי באסיפה	19-21
העברת מניות החברה	13
תנאים לשינוי זכויות נלוות של מניות	15

4.5. להלן יפורטו ההסדרים שנקבעו בתקנון לפי סעיפים 20, 22, 50, 59, 61(א), 81, 85, 105, 107, 222, 259, 301, 307, 324 לחוק החברות, ככל שנקבעו:

<u>ההסדר</u>	<u>הסעיף/ים בתקנון</u>
רוב לשינוי תקנון והגבלות על שינויו	7
העברת סמכויות בין האורגנים	28, 24, 19

מינוי דירקטורים	19-22
מנין חוקי באסיפה כללית	20
מינוי יו"ר אסיפת בעלי מניות	20
רוב באסיפה כללית	21
הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות	26
תקופת כהונת דירקטורים	22
הסמכה למתן פטור	32
קבלת החלטה על חלוקת דיבידנד	33 ,24
מיזוג	38

פרק 5 – תמורת ההנפקה וייעודה

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות פרטי תשקיף ותקנה 4(ב) לתקנות הצעת מדף, הפרטים המובאים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף ובכללם התמורה וייעודה, יפורטו בדוחות הצעת מדף, ככל שיהיו.

פרק 6 - תיאור עסקי התאגיד ודוח הדירקטוריון

6.1. פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

6.1.1. כללי

בהתאם לתקנה 44(א1) ותקנה 6 לתקנות פרטי תשקיף, תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח הרבעוני ולחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2023.

6.1.2. לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתו של הדוח התקופתי והדוח הרבעוני, ראו דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, המובא כנספח ב' לפרק 9 לתשקיף זה.

6.2. דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

בהתאם לתקנה 6 ותקנה 44(א) לתקנות פרטי תשקיף, המידע הכלול בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה כפי שנכלל בפרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2023 ובדוח הרבעוני, מובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

6.3. דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון ליום 31 במרץ 2024

דוח מצבת התחייבויות החברה על-פי מועדי פירעון ליום 31.3.2024 נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 9.5.2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-045685).

6.4. פרטים אודות חברות בת של החברה

6.4.1. נכון למועד הסמוך למועד תשקיף המדף, אין מחזיקים אחרים המחזיקים 25% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים, בחברות פעילות המוחזקות במישרין על ידי החברה.

6.4.2. לתיאור כללי אודות חברות הבת של החברה, באמצעותן פועלת החברה בחו"ל, ראו סעיף 3 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2023, הנכלל בתשקיף המדף על דרך ההפניה.

6.4.3. לפרטים בדבר רווחיהן של חברות הבת וכן בדבר דמי ניהול וריבית שקיבלה החברה מחברות הבת, בשנים 2022 ו-2023, ראו תקנות 11 ו-13 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022 ותקנות 11 ו-13 לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרק 7 - ניהול החברה

7.1. בעלי השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד תשקיף מדף זה אין בעל שליטה בחברה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד תשקיף מדף זה, אין בחברה אדם אשר מחזיק מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה, או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה.

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה בניירות ערך של החברה, ראו סעיף 3.3 לתשקיף מדף זה.

7.2. דירקטוריון החברה

הדירקטורים המכהנים בחברה נכון למועד תשקיף המדף הינם ה"ה שמעון אקהויז (יו"ר הדירקטוריון), אורלי זילברמן (דירקטורית חיצונית), שרית סוכרי בן יוחנן (דירקטורית חיצונית), דומיניק ארנה (דירקטור בלתי תלוי), לייזה חיימוביץ (דירקטורית בלתי תלוי), יואב משה זבה (דירקטור) ואסף מנצור (דירקטור).

לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה, ראו תקנה 26 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2023 המובא בזאת על דרך ההפניה.

7.3. תמצית הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה

סעיף 22 לתקנון החברה כולל הוראות בדבר מספר מרבי ומזערי של דירקטורים, מינוי דירקטורים, משך כהונה, מילוי מקום, סיום כהונה, שכר דירקטורים ומינוי ועדות דירקטוריון וסמכויותיהן.

7.4. נושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה ראו תקנה 26' לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2023, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

7.5. גילוי בדבר מורשי חתימה עצמאיים בחברה

למועד תשקיף מדף זה ובהתאם לתקנה 26 בדוח התקופתי לשנת 2023, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

7.6. פרטים נוספים

עורכי הדין של התשקיף : שבלת ושות', רחוב יצחק שדה 4 תל אביב.

רואי החשבון המבקרים של החברה : Deloitte ישראל, משרד רואי חשבון.

משרדה הרשום של החברה : רחוב העוצמה 1, יקנעם.

פרק 8 - בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1. תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1.1. לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022

פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2022 נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנה 21 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2022.

8.1.2. לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023

פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2023 נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנה 21 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2023.

8.1.3. לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרץ 2024

להלן פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה שניתנו בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31.3.2024 (באלפי דולר):

סה"כ	תגמולים אחרים			תגמולים בעבור שירותים							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	אחר	עמלה	דמי ייעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק **	שכר*	שיעור החזקה בהון התאגיד (%)	היקף משרה (%)	תפקיד	שם
267	-	-	-	-	-	-	-	51	68	148	-	100%	מנכ"ל (CEO)	Louis Scafuri
336	-	-	-	-	-	-	-	171	45	120	-	100%	מנהל כספים (CFO)	אסף קורנר
122	-	-	-	-	-	-	-	25	24	73	-	100%	סמנכ"ל תפעול (COO)	גנדי נחשון

82	-	-	-	-	-	-	-	-	24	58	-	80%	סמנכ"לית קליניקה ורגולציה (CMO)	רותי אמיר
85	-	-	-	-	-	-	-	9	15	61	9.70	100%	סמנכ"ל טכנולוגיות (CTO)	אריאל סברדליק

* רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות, השתתפות בהוצאות רכב ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה.

** הפרשה יחסית בגין עמידה משוערת ליעדי הבונוס השנתי בגין שנת 2024.

ביום 21.4.2024 פרסמה החברה זימון אסיפה מיוחדת ליום 28.5.2024 שעל סדר יומה בין היתר עדכון גמול לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בחברה וכן עדכון שכר למנכ"ל החברה. לפרטים נוספים, ראו דוח מידי מיום 21.4.2024 (אסמכתא : 2024-01-045084) ומיום 28.5.2024 (אסמכתא : 2024-01-053341).

8.2. עסקאות עם בעלי שליטה

כאמור בסעיף 7.1 לתשקיף המדף, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד תשקיף המדף אין בחברה בעל שליטה. פרטים אודות עסקאות עם בעלי שליטה לשעבר (כהגדרת בעל שליטה בסעיף 268 לחוק החברות) בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף או שהן עדיין בתוקף במועד תשקיף המדף, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי לשנת 2022 ולדוח התקופתי לשנת 2023, בהתאמה.

8.3. ביטוח, פטור ושיפוי נושאי משרה

לפירוט בדבר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתבי שיפוי ופטור לנושאי משרה בחברה, ראו תקנה 29א' לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2023.

8.4. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף, ראו סעיף 3.3 לתשקיף מדף זה.

פרק 9 - דוחות כספיים ודוח אירועים

9.1 דוחות כספיים

בהתאם להוראות תקנות 60ב ו-66 לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה, נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023, דוח כספי נפרד מבוקר של החברה ליום 31 בדצמבר, 2023 כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת 2023 וכן הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024 (ביחד - "הדוחות הכספיים").

9.2 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

דוח אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה לימים 31 בדצמבר 2023 ו- 31 במרץ 2024 (לרבות הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה), כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 2023 והדוח הרבעוני, בהתאמה נכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה.

9.3 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

בהתאם להוראות תקנה 66 ותקנה 160א לתקנות פרטי תשקיף ולתקנה 9ד' לתקנות הדוחות, בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, דוח מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון לימים 31.12.2023, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 6.3.2024 (מספר אסמכתא: 019645-01-2024) וכן ליום 31.3.2024, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 9.5.2024 (מספר אסמכתא: 045685-01-2024).

9.4 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

בהתאם לתקנה 56ב לתקנות פרטי תשקיף, לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף מדף זה, לרבות בדרך ההפניה, את הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 9.1 לעיל ודוח רואה החשבון המבקר ביחס לדוחות הכספיים.

מכתב ההסכמה הנ"ל מצורף כנספח א' לפרק 9 זה.

9.5 דוח אירועים

דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי התשקיף) שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2024 (קרי, 7 במאי 2024) ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף מדף זה, מצורף כנספח ב' לפרק 9 זה.

נספח א' לתשקיף מדף

מכתב הסכמה של רואה
החשבון המבקר

תאריך: 5 ביוני, 2024

לכבוד
הדירקטוריון של סופווייב מדיקל בע"מ ("החברה")
העוצמה 1
יקנעם עילית
ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף של סופווייב מדיקל בע"מ המיועד להתפרסם בחודש יוני 2024

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

- (1) דוח רואי החשבון המבקרים מיום 4 במרץ, 2024 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר, 2023 ו- 2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023.
- (2) דוח רואי החשבון המבקרים מיום 4 במרץ, 2024 על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה 9' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 לימים 31 בדצמבר, 2023 ו- 2022 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2023.
- (3) דוח סקירה מיום 7 במאי, 2024 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרץ, ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, ת.ד. 16593 תל אביב 6116402 | טלפון: 03-6085555 | info@deloitte.co.il

בית שמש
יגאל אלון 1
בית שמש 9906201

משרד נצרת
מרג' אבן עאמר 9
נצרת, 16100

משרד אילת
המרכז העירוני
ת.ד. 583
אילת, 8810402

משרד חיפה
מעלה השחרור 5
ת.ד. 5648
חיפה, 3105502

משרד ירושלים
קרית המדע 3
מגדל הר חוצבים
ירושלים, 914510

טלפון: 073-3994455
פקס: 073-399445
info-nazareth@deloitte.co.il

טלפון: 08-6375676
פקס: 08-6371628
info-eilat@deloitte.co.il

טלפון: 04-8607333
פקס: 04-8672528
info-haifa@deloitte.co.il

טלפון: 02-5018888
פקס: 02-5374173
info-jer@deloitte.co.il

נספח ב' לתשקיף מדף

דוח אירועים

דוח אירועים – סופווייב מדיקל בע"מ ("החברה")

להלן דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969), בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 31.3.2024 (שנחתמו ביום 7 במאי, 2024) ("הדוחות הכספיים"), ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה.

1. ביום 21.4.2024 פרסמה החברה זימון אסיפה מיוחדת ליום 28.5.2024, אשר על סדר יומה עדכון גמול לדירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים וכן עדכון שכר למנכ"ל החברה. לפרטי זימון האסיפה, ראו דוח מידי מיום 21.4.2024 (מס' אסמכתא: 01-045084-2024) המובא על דרך ההפנייה. ביום 28.5.2024 פרסמה החברה את תוצאות האסיפה המיוחדת.
2. ביום 12.5.2024 פרסמה החברה עדכון למתאר אופציות בלתי סחירות, כך שסך הענקות מכוח המתאר הינו 999,128 אופציות הניתנות למימוש ל- 999,128 מניות רגילות של החברה, בנוט 0.000125 ש"ח ע.ג. כל אחת, בכפוף להתאמות, ללא תמורה. האופציות הינן ל- 47 עובדים של החברה או של חברה בת בבעלות מלאה של החברה ול- 15 נותני שירותים ("המתאר המעודכן"). לתנאי המתאר המעודכן, ראו דוח מידי מיום 12.5.2024 (מס' אסמכתא: 01-049497-2024) המובא על דרך ההפנייה.
3. ביום 12.5.2024 פרסמה החברה באופן מרוכז, עדכונים לגבי הערות בורסה שהתקבלו למתארים ודוחות הצעה פרטית שפרסמה החברה בעבר. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 12.5.2024 (מס' אסמכתא: 01-049500-2024) המובא על דרך ההפנייה.

לפרטים נוספים ראו הדיווחים המידיים שפורסמו על ידי החברה החל ממועד פרסום הדוח לרבעון ראשון לשנת 2024. ניתן לעיין בנוסחם המלא של הדיווחים האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה.

תאריך: 5.6.2024

אסף קורנר,
סמנכ"ל כספים

לואיס סקאפורי,
מנכ"ל

שמעון אקהויז, יו"ר
הדירקטוריון

פרק 10 - פרטים נוספים

10.1 חוות-דעת עורך דין



תאומי רובינשטיין - רחוב יצחק שדה 4
תל אביב 6777504 | טל. 03.3075000
פקס. 03.7778444 | www.shibolet.com

תאריך: 6.6.2024

לכבוד
סופווייב מדיקל בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: סופווייב מדיקל בע"מ ("החברה") - תשקיף מדף של החברה

לבקשתכם, הריני לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

הנני מסכים שחוות דעתי זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

אמיר שחר, עו"ד
שבלת ושות', עורכי דין

10.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף

בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף (ככל שיפורסמו) בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

10.3 דמי עמילות בקשר לניירות ערך

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או החתמה על ניירות ערך שהונפקו על ידה.

10.4 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, החברה לא הקצתה ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

10.5 עיון במסמכים

עותק מתשקיף המדף, מתקנון החברה, וכן מכל חוות דעת או אישור הכלולים בתשקיף זה, ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מתאריך פרסומו של תשקיף זה.

כמו כן ניתן לעיין בתשקיף מדף זה ובתקנון החברה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

פרק 11 – חתימות

סופווייב מדיקל בע"מ	החברה :
	הדירקטורים :
	שמעון אקהויז
	אורלי זילברמן
	שרית סוכרי בן יוחנן
	דומיניק ארנה
	לייזה חיימוביץ
	אסף מנצור
	יואב משה זבה